

Rapport de conformité

Opérateur Exemple SARL · Entité essentielle · au 06/10/2026

Loi du 5 mai 2026, Mémorial A 225 — acte national de transposition de la directive ; ce module n'évalue pas encore ses exigences

Outil d'auto-évaluation ITORO — le document ne constitue ni un audit ni un conseil juridique.

Synthèse pour la direction

STATUT DE L'ENTITÉ

Entité essentielle

directive NIS 2 article 3, paragraphe 1, point c),

(fournisseur de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public ayant au moins la qualité de moyenne entreprise)

DEGRÉ DE PRÉPARATION

59%

Maturité 2.4 pour un niveau cible de 4

OBLIGATIONS FORMELLES

8/16

3 non remplies, 5 en cours

Prochains délais légaux

- 17/10/2027 (dans 376 jours) — Premier réexamen de la directive par la Commission

Écarts les plus importants

1. Cyberhygiène et formation — maturité 2.0 pour une cible de 4, priorité critique
2. 7. Politiques et procédures visant à évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité [article 21, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2022/2555] — maturité 2.0 pour une cible de 4, priorité critique
3. 9. Cryptographie [article 21, paragraphe 2, point h), de la directive (UE) 2022/2555] — maturité 2.0 pour une cible de 4, priorité critique
4. 2. Politique de gestion des risques [article 21, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2022/2555] — maturité 2.2 pour une cible de 4, priorité élevée
5. 4. Continuité des activités et gestion des crises [article 21, paragraphe 2, point c), de la directive (UE) 2022/2555] — maturité 2.2 pour une cible de 4, priorité élevée

Les autorités acquièrent le pouvoir d'infliger des amendes à partir du 17/10/2024 (directive NIS 2 article 41, paragraphe 1). La date à partir de laquelle l'autorité nationale peut infliger des amendes est fixée par la loi de transposition — ce module ne la connaît pas. Le risque financier n'est donc pas daté ici, tandis que les obligations de mise en œuvre découlent du droit national dès son entrée en vigueur.

Responsabilité financière

Entité

Comment ce plafond se forme — deux étapes distinctes

1. Le plafond minimal est fixé par la directive

Deux valeurs sont comparées : un montant forfaitaire en euros et un pourcentage du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'entreprise au cours de l'exercice précédent. La plus élevée constitue la limite supérieure que l'État membre doit au minimum prévoir. Le droit national peut la relever.

directive NIS 2 article 34, paragraphe 4 et 5

2. Le montant dans la limite du plafond est fixé par l'autorité nationale

L'amende doit être effective, proportionnée et dissuasive selon les circonstances de l'espèce. L'autorité tient compte au moins des critères de l'article 32, paragraphe 7 : gravité et durée de l'infraction, infractions antérieures, dommages, caractère intentionnel, mesures correctives et coopération.

directive NIS 2 article 34, paragraphe 1 et 3

Le plafond peut dépasser plusieurs fois le chiffre d'affaires annuel — c'est une limite supérieure, non un montant attendu. Les minima nationaux, les astreintes et les modalités de fixation sont déterminés par la loi de l'État membre.

Le plafond légal de l'amende administrative est de **10.000.000 EUR**. Le montant forfaitaire l'emporte : 10 millions d'EUR est supérieur à 2 % du chiffre d'affaires.

- Variante en pourcentage : 480.000 EUR
- Variante forfaitaire : 10.000.000 EUR
- Minimum légal : 0 EUR

Les plafonds de l'article 34, paragraphes 4 et 5, sont des minima (« au moins ») — le droit national peut en prévoir de plus élevés. Montants en euros, sans conversion en monnaie nationale.

Modulation de l'amende — directive NIS 2 article 34, paragraphe 3 et article 32, paragraphe 7

Pour décider s'il y a lieu d'infliger une amende administrative et pour en fixer le montant, il est dûment tenu compte, dans chaque cas d'espèce, au moins des éléments énumérés à l'article 32, paragraphe 7.

Critères de l'article 32, paragraphe 7, de la directive :

- la gravité de l'infraction et l'importance des dispositions violées — sont considérés comme graves dans tous les cas : les infractions répétées, l'absence de notification ou de remédiation d'incidents importants, l'absence de correction des manquements malgré des injonctions contraignantes, l'obstruction aux audits ou au suivi, la fourniture d'informations fausses ou manifestement inexactes
- czas trwania naruszenia
- toute infraction antérieure pertinente commise par l'entité
- tout dommage matériel ou moral causé, y compris les pertes financières, l'incidence sur d'autres services et le nombre d'utilisateurs touchés
- le caractère intentionnel ou non de l'infraction
- les mesures prises pour prévenir ou atténuer le dommage
- l'adhésion à des codes de conduite approuvés ou à des mécanismes de certification
- le degré de coopération avec les autorités compétentes

La directive ne prévoit pas expressément de renonciation à l'amende — le droit national décide si et quand elle est possible.

- Les États membres peuvent prévoir des astreintes pour contraindre à mettre fin à une infraction. Le montant est fixé par le droit national.
- La directive ne prévoit pas d'amende distincte pour une infraction qualifiée — c'est une construction du droit national de certains pays.

Dirigeant de l'entité

Acte juridique	Base	Autorité	Plafond
Directive (UE) 2022/2555	directive NIS 2 article 20, paragraphe 1	Autorité compétente de l'État membre	0 EUR

- L'organe de direction approuve les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité (article 20, paragraphe 1).
- L'organe de direction supervise la mise en œuvre de ces mesures (article 20, paragraphe 1).
- Les membres de l'organe de direction suivent régulièrement des formations (article 20, paragraphe 2).
- À l'égard d'une entité essentielle, l'autorité peut demander une interdiction temporaire d'exercer des fonctions de direction (article 32, paragraphe 5, point b)).

L'entité exerce une activité de communications électroniques — la responsabilité du dirigeant est régie par le droit national

Les autorités acquièrent le pouvoir d'infliger des amendes à partir du **17/10/2024** (directive NIS 2 article 41, paragraphe 1). La date à partir de laquelle l'autorité nationale peut infliger des amendes est fixée par la loi de transposition — ce module ne la connaît pas. Les obligations de mise en œuvre découlent du droit national dès son entrée en vigueur.

2.4
Rozwijany
MATURITÉ GLOBALE

59%
Cible : niveau 4
DEGRÉ DE CONFORMITÉ

1.6
jusqu'au niveau cible
ÉCART MOYEN

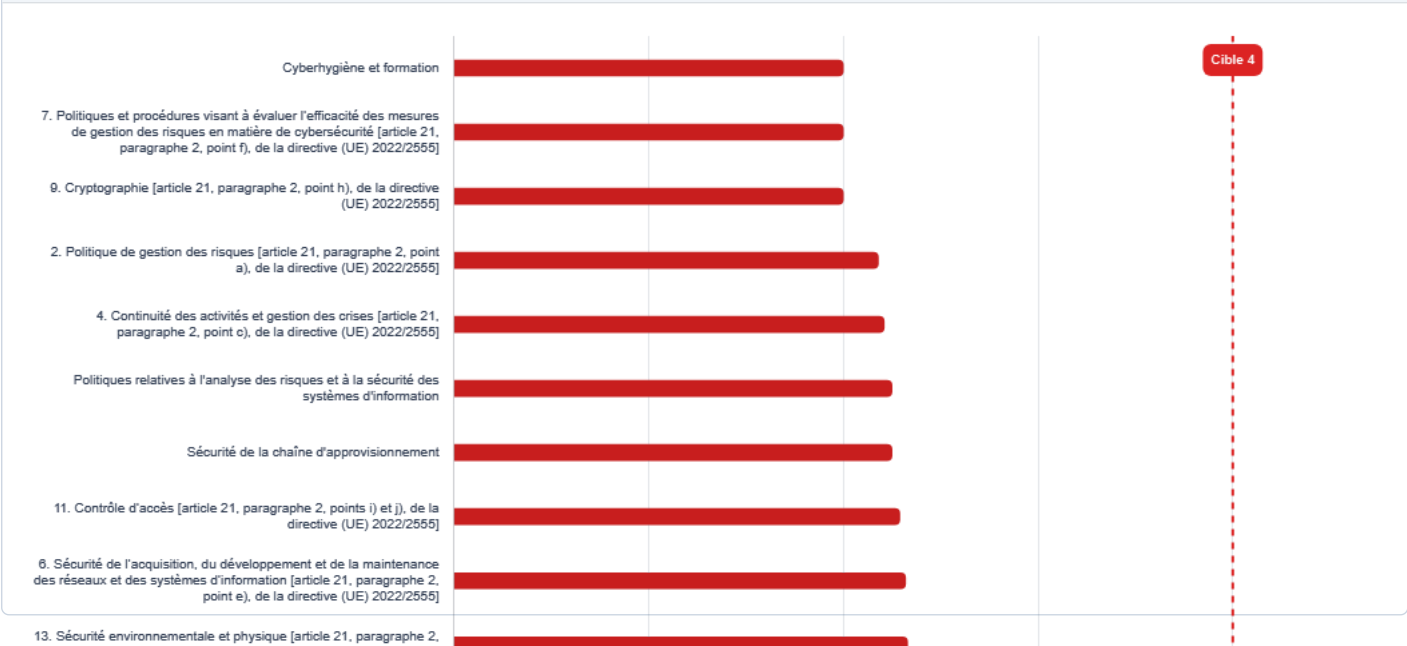
212/212
100% rempli
RÉPONSES

Profil de maturité

12 domaines à l'écart le plus important sur 23

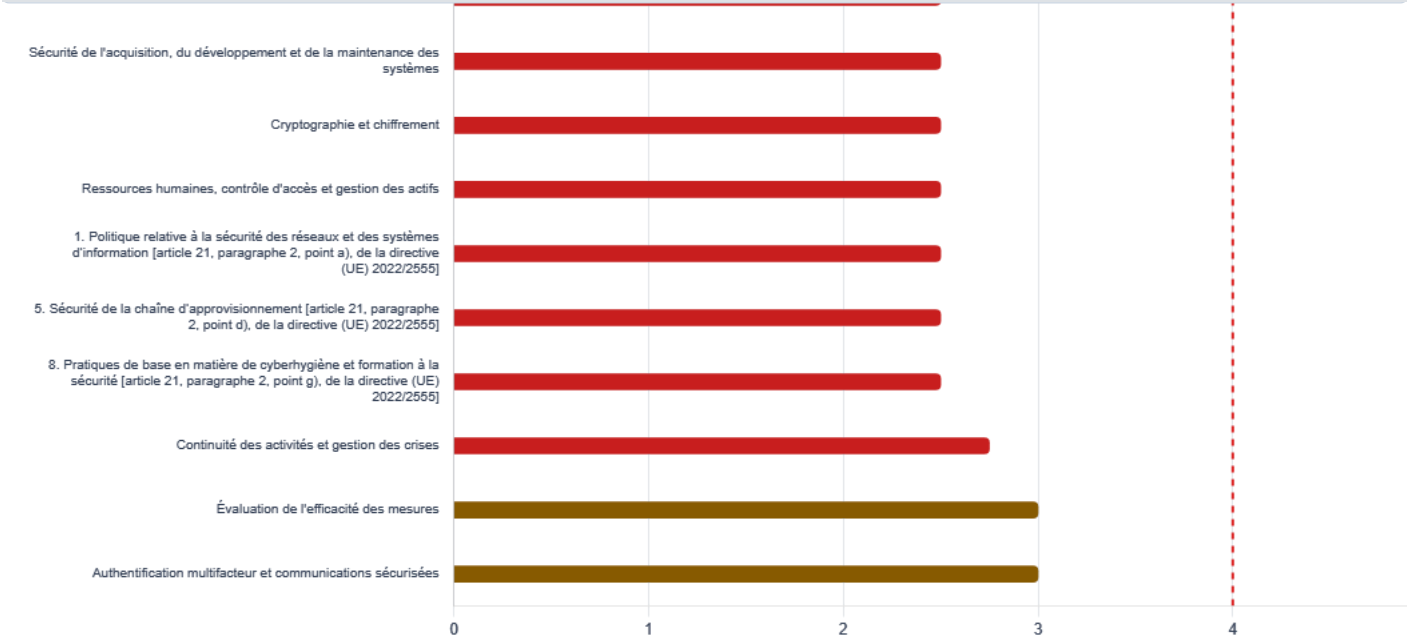


Maturité par domaine



Taux de réponse par acte juridique

Acte juridique	Rempli	Maturité
Obligations Directive NIS 2 — obligations formelles	16/16	—
NIS 2 Directive NIS 2 — article 21	35/35	2.5
2024/2690 Règlement (UE) 2024/2690	161/161	2.3



Analyse des écarts						
Domaine		Actuel	Cible	Écart	Priorité	Taux de réponse
Cyberhygiène et formation		2.0	4	2.0	Critique	3/3
	directive NIS 2	article 21, paragraphe 2, point g)				
	directive NIS 2	article 20, paragraphe 2				
7. Politiques et procédures visant à évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité [article 21, paragraphe 2, point f), de la directive (UE) 2022/2555]		2.0	4	2.0	Critique	3/3
	règl. 2024/2690	Annexe, section 7				
9. Cryptographie [article 21, paragraphe 2, point h), de la directive (UE) 2022/2555]		2.0	4	2.0	Critique	3/3
	règl. 2024/2690	Annexe, section 9				
2. Politique de gestion des risques [article 21, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2022/2555]		2.2	4	1.8	Élevée	11/11
	règl. 2024/2690	Annexe, section 2				
4. Continuité des activités et gestion des crises [article 21, paragraphe 2, point c), de la directive (UE) 2022/2555]		2.2	4	1.8	Élevée	14/14
	règl. 2024/2690	Annexe, section 4				
Politiques relatives à l'analyse des risques et à la sécurité des systèmes d'information		2.3	4	1.8	Élevée	4/4
	directive NIS 2	article 21, paragraphe 2, point a)				
Sécurité de la chaîne d'approvisionnement		2.3	4	1.8	Élevée	4/4
	directive NIS 2	article 21, paragraphe 2, point d)				
	directive NIS 2	article 21, paragraphe 3				
11. Contrôle d'accès [article 21, paragraphe 2, points i) et j), de la directive (UE) 2022/2555]		2.3	4	1.7	Élevée	21/21
	règl. 2024/2690	Annexe, section 11				
6. Sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux et des systèmes d'information [article 21, paragraphe 2, point e), de la directive (UE) 2022/2555]		2.3	4	1.7	Élevée	31/31
	règl. 2024/2690	Annexe, section 6				
13. Sécurité environnementale et physique [article 21, paragraphe 2, points c), e) et i), de la directive (UE) 2022/2555]		2.3	4	1.7	Élevée	9/9
	règl. 2024/2690	Annexe, section 13				
10. Sécurité des ressources humaines [article 21, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) 2022/2555]		2.4	4	1.6	Élevée	10/10
	règl. 2024/2690	Annexe, section 10				
3. Gestion des incidents [article 21, paragraphe 2, point b), de la directive (UE) 2022/2555]		2.4	4	1.6	Élevée	22/22
	règl. 2024/2690	Annexe, section 3				
12. Gestion des actifs [article 21, paragraphe 2, point i), de la directive (UE) 2022/2555]		2.5	4	1.5	Élevée	13/13
	règl. 2024/2690	Annexe, section 12				
Gestion des incidents		2.5	4	1.5	Élevée	4/4
	directive NIS 2	article 21, paragraphe 2, point b)				
Sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des systèmes		2.5	4	1.5	Élevée	4/4
	directive NIS 2	article 21, paragraphe 2, point e)				
Cryptographie et chiffrement		2.5	4	1.5	Élevée	2/2
	directive NIS 2	article 21, paragraphe 2, point h)				
Ressources humaines, contrôle d'accès et gestion des actifs		2.5	4	1.5	Élevée	4/4
	directive NIS 2	article 21, paragraphe 2, point i)				
1. Politique relative à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information [article 21, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2022/2555]		2.5	4	1.5	Élevée	8/8
	règl. 2024/2690	Annexe, section 1				
5. Sécurité de la chaîne d'approvisionnement [article 21, paragraphe 2, point d), de la directive (UE) 2022/2555]		2.5	4	1.5	Élevée	8/8
	règl. 2024/2690	Annexe, section 5				
8. Pratiques de base en matière de cyberhygiène et formation à la sécurité [article 21, paragraphe 2, point g), de la directive (UE) 2022/2555]		2.5	4	1.5	Élevée	8/8
	règl. 2024/2690	Annexe, section 8				
Continuité des activités et gestion des crises		2.8	4	1.3	Moyen	4/4
	directive NIS 2	article 21, paragraphe 2, point c)				

Domaine	Actuel	Cible	Écart	Priorité	Taux de réponse
Évaluation de l'efficacité des mesures directive NIS 2 article 21, paragraphe 2, point f)	3.0	4	1.0	Moyen	3/3
Authentification multifacteur et communications sécurisées directive NIS 2 article 21, paragraphe 2, point j)	3.0	4	1.0	Moyen	3/3

Registre des risques juridiques — obligations non exécutées				
Obligation	Base		Échéance	Risque de sanction
Si l'entité est un fournisseur de services DNS, un registre TLD, un fournisseur de services en nuage, de centre de données, de CDN, de services gérés, une place de marché en ligne, un moteur de recherche ou un réseau social — a-t-elle communiqué les données supplémentaires de l'article 27, y compris l'adresse de son établissement principal dans l'Union ? Données d'enregistrement pour la liste des entités	directive NIS 2	article 27, paragraphe 2	—	article 34
Si l'entité est un prestataire de services de confiance — notifie-t-elle les incidents importants dans les 24 heures suivant la prise de connaissance ? Notification des incidents importants	directive NIS 2	article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa	24 godziny	article 34
L'entité essentielle est-elle préparée à un audit de sécurité réalisé par l'autorité ou un organisme indépendant, à ses propres frais ? Préparation aux mesures de surveillance	directive NIS 2	article 32, paragraphe 2, point b–c i), paragraphe 3	—	article 32, paragraphe 4

Calendrier légal				
Date	Événement	Base		Restant
16/01/2023	Entrée en vigueur de la directive NIS 2 Le vingtième jour suivant la publication au Journal officiel.	directive NIS 2	article 45	en vigueur
17/10/2024	Délai de transposition de la directive Avant cette date, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nationales.	directive NIS 2	article 41, paragraphe 1	en vigueur
18/10/2024	Application des dispositions nationales et abrogation de NIS 1 À partir de cette date, les États appliquent les dispositions de transposition ; la directive (UE) 2016/1148 est abrogée.	directive NIS 2	article 41, paragraphe 1 et article 44	en vigueur
07/11/2024	Application du règlement (UE) 2024/2690 Le règlement d'exécution est directement applicable à partir du vingtième jour suivant sa publication.	règl. 2024/2690	article 16	en vigueur
17/04/2025	Liste des entités essentielles et importantes Avant cette date, les États membres établissent la liste ; les entités communiquent leurs données d'enregistrement aux autorités.	directive NIS 2	article 3, paragraphe 3 et 4	échu
17/10/2027	Premier réexamen de la directive par la Commission La Commission réexamine le fonctionnement de la directive et présente un rapport.	directive NIS 2	article 40	376 jours

Seuils de l'incident important

Pour les rôles ci-dessous, les seuils découlent directement du règlement (UE) 2024/2690 et s'appliquent depuis le 7 novembre 2024.

Fournisseurs de services de centre de données (Article 8)

L'ensemble de seuils le plus strict de tout le règlement. Pour les centres de données, il n'y a NI seuil de 30 minutes NI seuil de 5 % / 1 million d'utilisateurs — toute indisponibilité totale du service et toute atteinte à l'accès physique constituent un incident important.

- **a)** Le service de centre de données est totalement indisponible — SANS seuil de durée.
- **b)** La disponibilité du service est limitée pendant plus d'une heure — SANS seuil de pourcentage ni de nombre d'utilisateurs.
- **c)** L'intégrité, la confidentialité ou l'authenticité des données est compromise à la suite d'une action vraisemblablement malveillante.
- **d)** L'accès physique au centre de données exploité par le fournisseur est compromis.

Critères horizontaux (article 3, paragraphe 1) — il suffit d'en remplir un

- **a)** Perte financière — La perte financière subie ou possible dépasse 500 000 EUR ou 5 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entité au cours de l'exercice précédent — le montant le plus bas étant retenu.
- **b)** Fuite de secrets d'affaires — L'incident a provoqué ou est susceptible de provoquer l'exfiltration de secrets d'affaires au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2016/943.
- **c)** Décès d'une personne physique — L'incident a provoqué ou est susceptible de provoquer le décès d'une personne physique.
- **d)** Atteinte considérable à la santé — L'incident a provoqué ou est susceptible de provoquer une atteinte considérable à la santé d'une personne physique.
- **e)** Accès non autorisé — Un accès non autorisé, réussi et vraisemblablement malveillant, aux réseaux et systèmes d'information a eu lieu et est susceptible de causer de graves perturbations opérationnelles.
- **f)** Incidents récurrents — L'incident remplit les critères de l'article 4 : il s'est produit au moins deux fois en six mois, les incidents ont la même cause profonde apparente et remplissent collectivement le critère de perte financière de l'article 3, paragraphe 1, point a). Ils sont considérés collectivement comme un seul incident important.
- **g)** Critère sectoriel — L'incident remplit au moins un des critères sectoriels définis aux articles 5 à 14 du règlement.

Activité de communications électroniques — les seuils sont fixés par le droit national. Le règlement (UE) 2024/2690 ne s'applique pas aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques publics. Pour eux, les seuils de l'incident important sont fixés par le droit national (article 23, paragraphe 11, de la directive) — ce module ne les connaît pas et n'indique donc aucune valeur.

Historique et progression

Aucun instantané n'a encore été enregistré. Un instantané fige l'état actuel de l'évaluation avec sa date, de sorte que les rapports suivants montrent la progression.

Enregistrer le premier instantané

Évaluation de conformité à la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (NIS 2) et au règlement d'exécution (UE) 2024/2690 de la Commission — module commun pour les pays dont le module de droit national n'est pas encore prêt.

Ne constitue pas un avis juridique ; toutes les données restent dans ce navigateur ou localement sur votre ordinateur.

Version 1.2.0 · 6 octobre 2026 · [journal des modifications](#)